



PENETAPAN

Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AMELIA YASEH PRIJONO, bertempat tinggal di Grating Baru 4/8 Kota Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya, email ameliaiph2@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2026 dalam Register Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan tercatat di daftar kependudukan dengan nama **Amelia Yaseh Prijono** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3578116605710001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 - 07 - 2012;

2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama **Amelia Yaseh Prijono** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578110101082836 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23-01-2024;

3. Bahwa Pemohon yang bernama **Amelia Yaseh Prijono** telah tercatat Akte Kelahiran nomor 3940/ 1971 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya. Anak perempuan dari suami istri : Soeprijono Soewasi dan Suniah Jaseh, tertanggal 17-06-1971;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **Amelia Yaseh Prijono** telah telah tercatat perkawinannya dengan seorang laki-laki yang bernama Hasan Syuaiby sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 138.10.VII.1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto. Kota Surabaya. tertanggal 05-07-1996;

5. Bahwa Pemohon menyertakan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Hj Suniyah Yaseh yang meninggal di Surabaya pada tanggal 24 -07- 2014 berdasarkan Akta Kematian Nomor. 3578-KM-18072014-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 -07- 2014.;

6. Bahwa Pemohon menyertakan Surat Pengantar Keterangan dari RT 01, RW 07 No. 200/274/RT 1 RW 7/ 7/ 2026 tertanggal 15 -07- 2026.;

7. Bahwa Pemohon saat ini berniat untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon atas nama Soeprijono Soewasi yang meninggal di Surabaya pada tanggal 8- 01 - 1988 sebagaimana Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian Nomor 400.13.3.1/13861436.11.7/2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17- 07-2026.;

8. Bahwa syarat pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama Soeprijono Soewasi tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam Surat Permohonan Penetapan PN Nomor 40.13.3.1/13862/436.11.7/2026 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17- 07-2026.;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian menerangkan Pemohon selaku anak dari Alm. Soeprijono Soewasi yang meninggal karena sakit di Surabaya tanggal 8 – 1

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1988 dengan dibubuhi materai dan tanda tangan cukup beserta 2 orang saksi;

10. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Penetapan Penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Alm. Soeprijono Soewasi yang akan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal tersebut untuk keperluan kelengkapan dokumen Pemohon dan lain-lain dikemudian hari;

11. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Amelia Yaseh Prijono untuk Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sekiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menerima Penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Soeprijono Soewasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menghadap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Soeprijono Soewasi yang telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 8-1-1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatatkan dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon An. Amelia Yaseh Priyono dengan NIK : 3578116605710001 tertanggal 02 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578110101082836 dengan kepala keluarga An. Hasan Syuaiby tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 200/274/RT1RW7/7/2026 tertanggal 15 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001/RW.007 Kel. Simokerto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian Nomor : 400.13.3.1/13861/436.11.7/2026 tertanggal 17 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Permohonan Penetapan PN Nomor : 400.13.3.1/13862/436.11.7/2026 tertanggal 17 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-18072014-0049 An. Hj. Suniyah Yaseh tertanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 27 Juni 2026 yang diajukan oleh Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1301/10/VII/1996 antara Hasan Syuaiby dengan Amelia Yaseh Priyono (Pemohon) tertanggal 05 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Simokerto Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Petikan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3940/1971 An. Amelia Jaseh Prijono tertanggal 16 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Ijin Tetap/Sementara Menempati Rumah Dinas An. Soeprijono Suwasi yang dikeluarkan oleh Kepala Perum Pengerukan Cabang Surabaya, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Pengantar berobat Nomor : KP.601/19/09/C.Sb.'90. tertanggal 12 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi Administrasi Cabang Perum Pengerukan Surabaya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 20 Agustus 2026, diberi tanda bukti P-12;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 berupa fotocopy dari Pemohon tersebut telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi meterai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-3 dan P-7 merupakan surat asli yang telah dibubuhi meterai, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dwi Priyo Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama Pemohon yaitu Amelia Yaseh Priyono;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Bapak Hasan Syuaiby;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1) Ananda Faizati Wardany, lahir di Surabaya, 14 Juni 1998;
- 2) Dwiki Rizki Robbany, lahir di Surabaya, 25 Agustus 2002;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, antara lain :

- 1) Yuana Yaseh Priyono;
- 2) Yongky Yoewono Yaseh Priyono;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hengky Yulianto Yaseh Priyono;
- 4) Amelia Yaseh Priyono (Pemohon);
- 5) Arisetiawati Yaseh;

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Soeprijono Soewasi dan ibu bernama Suniah Jaseh;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan surat kematian atas nama ayahnya yang bernama Soeprijono Soewasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ayah Pemohon meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan uang pensiun milik ayah Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga yang lain tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Mochamad Zaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi sebagai teman Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa nama Pemohon yaitu Amelia Yaseh Priyono;

- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Bapak Hasan Syuaiby;

- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1) Ananda Faizati Wardany, lahir di Surabaya, 14 Juni 1998;
- 2) Dwiki Rizki Robbany, lahir di Surabaya, 25 Agustus 2002;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon bersaudara 5 (lima) orang, antara lain :

- 1) Yuana Yaseh Priyono;
- 2) Yongky Yoewono Yaseh Priyono;
- 3) Hengky Yulianto Yaseh Priyono;
- 4) Amelia Yaseh Priyono (Pemohon);
- 5) Arisetiawati Yaseh;

- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Soeprijono Soewasi dan ibu bernama Suniah Jaseh;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan surat kematian atas nama ayahnya yang bernama Soeprijono Soewasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ayah Pemohon meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencairkan uang pensiun milik ayah Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga yang lain tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Arisetiawati Yaseh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa nama orang tua Saksi dan Pemohon yaitu ayah bernama Soeprijono Soewasi dan ibu bernama Suniah Jaseh;

- Bahwa Saksi bersaudara 5 (lima) orang, antara lain :

- 1) Yuana Yaseh Priyono;

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yongky Yoewono Yaseh Priyono;
- 3) Hengky Yulianto Yaseh Priyono;
- 4) Amelia Yaseh Priyono (Pemohon);
- 5) Arisetiawati Yaseh (Saksi);

- Bahwa ibu Saksi dan Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1988;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perak Barat Nomor 237 Surabaya;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon pernah bekerja di Departemen Perhubungan Perusahaan Umum Pengerukan Cabang Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan surat kematian atas nama ayah;
- Bahwa saudara-saudara Saksi bertempat tinggal di :
 - 1) Yuana Yaseh Priyono, sudah meninggal dunia;
 - 2) Yongky Yoewono Yaseh Priyono, tinggal di Palu;
 - 3) Hengky Yulianto Yaseh Priyono, tinggal di Surabaya;
 - 4) Amelia Yaseh Priyono (Pemohon), di Surabaya;
 - 5) Arisetiawati Yaseh (Saksi), di Surabaya;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang lain tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pencatatan kematian atas ayah Pemohon yang bernama Soeprijono Soewasi;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 serta 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : Dwi Priyo Permadi, Mochamad Zaenal Arifin, dan Arisetiawati Yaseh;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap alat bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dengan NIK : 3578116605710001 tertanggal 02 Juli 2012 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3578110101082836 tertanggal 23 Januari 2024, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Granting Baru 4/8 RT.001/RW.007 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Kota Surabaya;

(3.6) Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan patut dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Panitera Mahkamah Agung kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, terhadap kematian penduduk yang sudah lama sehingga tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

(3.10) Menimbang bahwa kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan “Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak, dan;
- f. Pengesahan anak;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan ini berkehendak untuk mendaftarkan Akta Kematian atas nama ayahnya yang bernama Soeprijono Soewasi;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pengantar/Keterangan Nomor : 200/274/RT1RW7/7/2026 tertanggal 15 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001/RW.007 Kel. Simokerto, lalu bukti surat bertanda P-4 berupa Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian Nomor : 400.13.3.1/13861/436.11.7/2026 tertanggal 17 Juli 2026 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Permohonan Penetapan PN Nomor : 400.13.3.1/13862/436.11.7/2026 tertanggal 17 Juli 2026 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diperoleh fakta bahwa kematian ayahnya atas nama Soeprijono Soewasi yang meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 8 Januari 1988 tidak tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan penetapan sebagai dasar penerbitan akta kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 27 Juni 2026 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Soeprijono Soewasi telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 8 Januari 1988, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan dari para Saksi dipersidangan;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Ijin Tetap/Sementara Menempati Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Perum Pengerukan Cabang Surabaya dan bukti surat bertanda P-11 berupa Pengantar berobat Nomor : KP.601/19/09/C.Sb.'90. tertanggal 12 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi Administrasi Cabang Perum Pengerukan Surabaya, diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Soeprijono Soewasi pernah bekerja di Departemen Perhubungan Perusahaan Umum Pengerukan Cabang Surabaya, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan dari Saksi Arisetiawati Yaseh dipersidangan;

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang bahwa atas keinginan Pemohon ini, berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 20 Agustus 2026, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan tersebut dari pihak keluarga yang lain tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan amar penetapan yang menyesuaikan dengan fakta yang dapat dibuktikan dipersidangan dan menyesuaikan pula dengan redaksi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.18) Menimbang bahwa selanjutnya untuk petitum angka 3 (tiga) Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kematian tersebut harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang disampaikan kepada Pemohon;

(3.19) Menimbang bahwa dengan demikian maka dalam hal ini Pemohon harus mencatatkan kematian ayahnya yang bernama Soeprijono Soewasi ke Pejabat Pencatatan Sipil agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

(3.22) Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama Soeprijono Soewasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Jumat** tanggal **04 September 2026**, oleh : Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 30 Juli 2026, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2296/Pdt.P/2026/PN Sby